

以严格执法解决经济社会发展难题

作者：来源：《求是》2026/07

以严格执法解决经济社会发展难题

陈兵

执法是把纸面上的法律变为现实生活中活的法律的关键环节，是破解经济社会发展难题的重要抓手。习近平总书记指出，全面推进依法治国，必须坚持严格执法，做到“法立，有犯而必施；令出，唯行而不返”。党的十八大以来，各地区各部门坚持把严格执法作为全面推进依法治国的重要一环，不断加大执法力度，全面提高执法质量，为维护社会稳定、促进经济发展、保障人民权益提供了坚实法治支撑。

同时也必须清醒看到，我国经济社会发展中一些长期存在的顽瘴痼疾尚未根除，新情况新问题不断涌现，各类风险矛盾交织叠加，对执法力度和执法效能提出了更高要求。比如，在市场监管领域，不正当竞争等行为屡禁不止，严重扰乱市场秩序；在社会治理领域，食品药品安全等隐患仍存，电信网络诈骗等新型犯罪手段不断翻新，直接威胁人民群众生命财产安全；在安全生产领域，一些企业安全意识淡薄，违规操作、冒险作业等问题时有发生，安全事故仍然易发多发；等等。倘若执法不严、违法不究，不仅会导致法令悬空、规范失灵，还会变相鼓励违法行为，形成“破窗效应”，最终必将动摇市场经济根基、破坏社会安全稳定、损害人民群众利益。唯有以严格执法立规明矩、纠偏治乱、震慑违法，确保各项法律法规得到全面有效执行，才能为经济社会持续健康发展筑牢法治屏障。

以严格执法整治市场乱象，维护公平竞争秩序。公平竞争是市场经济的基本原则，也是建设全国统一大市场的客观要求。当前，一些行业“内卷式”竞争问题仍较突出，部分领域仍存在不正当竞争现象，不仅扰乱正常市场秩序、抑制企业创新发展，更严重损害守法经营者与消费者的合法权益。对此，必须突出严的基调，持续加大市场监管执法力度，以刚性执法维护市场公平。针对各种不正当竞争行为，持续开展公平竞争审查抽查，着力加强反不正当竞争执法，对利用市场优势地位挤压其他经营主体发展空间等行为进行重点整治，推动经营主体理性竞争、守法经营。针对“内卷式”竞争在不同行业的表现形式，对恶意低价竞争、虚假宣传等行为实施精准打击，加强对重点企业的成本调查、价格检查，切实提升执法针对性有效性。聚焦平台经济和直播电商领域突出问题，重点纠治“仅退款”、“强制运费险”、“全网最低价”等规则滥用、规则制定不合理以及执行不透明等问题，坚决遏制平台乱收费、乱罚款等现象，重拳打击假冒伪劣、虚假营销等乱象，切实保护中小商家和广大消费者的合法权益。对扰乱市场秩序的行为不仅要露头就打、从严查处，同时要推动治理链条延伸，健全违法信息公示与联合惩戒机制，形成震慑效应，从根本上遏制“劣币驱逐良币”的恶性循环，促进市场竞争生态持续向好。

以严格执法保护经营主体，激发经济发展活力。严格执法与激发活力并非对立关系，而是相辅相成、辩证统一的。2025年，国家市场监管总局加大涉企乱收费治理，共立案查处政府部门、行政审批中介机构、网络平台、行业协会商会及交通物流等领域违规收费案件5918件，罚没金额3.47亿元，退还企业费用13.5亿元，切实优化了营商环境、减轻了企业负担。这充分证明，严格执法不会抑制市场活力，反而能让企业形成稳定发展预期，进而安心经营、大胆投资。要继续聚焦乱收费、乱检查、乱罚款、乱查封等问题，开展规范涉企行政执法专项行动，坚决防止违规异地执法、趋

利性执法，坚决纠正超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结财物问题。针对拖欠企业账款这一顽疾，开展加快清理拖欠企业账款行动，强化源头治理和失信惩戒，加大对新增拖欠账款的惩戒力度。大力推行“综合查一次”、“非现场监管”等柔性执法模式，减少对企业正常经营的干扰。综合考虑经营主体违法情况和可承受能力，按照“过罚相当”原则确定处罚限度。对情节比较轻微、没有主观故意、对社会危害性较低的违法行为，做到宽严相济、法理相融。

以严格执法破解民生痛点，守护群众切身利益。食品药品、公共卫生、生态环境、劳动保障、城市管理、交通运输、教育培训等重点领域，与人民群众生产生活息息相关，执法效能的高低直接关系到老百姓的获得感幸福感安全感，必须把群众烦心事当成执法紧要事，全力守护群众安全与福祉。比如，在食品药品安全领域，坚决落实“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，深入一线排查隐患、严惩违法行为。在消费者权益保护方面，加大对制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权等违法犯罪行为的查处力度，完善严重违法惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制，着力解决违法成本低、维权成本高等问题，让严重违法者付出应有代价。在劳动保障方面，聚焦欠薪、社保、就业、工时等重点，畅通维权渠道，坚决整治恶意欠薪、违法用工、就业歧视等问题，切实维护劳动者合法权益。在生态环境方面，严厉打击偷排偷放、超标排放、非法处置危险废物等违法行为，以最严格的标准守护好蓝天碧水净土。在城市管理领域，聚焦占道经营、私搭乱建、噪声扰民等群众反映强烈的问题，加强日常巡查和专项整治，提升城市精细化管理水平。在教育培训领域，加大对违规办学、虚假宣传、乱收费等行为的整治力度，促进教育培训行业健康发展，切实减轻学生和家長负担。

以严格执法防范化解风险，筑牢安全稳定底线。当前，经济社会活动日益复杂，风险点多面广，稍有松懈就可能叠加传导，必须坚持底线思维、强化预防导向，以严格执法防范化解风险。聚焦公共安全，依法严惩电信网络诈骗、拐卖人口等群众反映强烈的违法犯罪活动，健全扫黑除恶常态化机制，有力震慑犯罪、保护人民。聚焦安全生产，压实主体责任，紧盯高危行业、重点场所、关键环节，常态化开展风险隐患排查整治，对违法违规生产经营行为零容忍，坚决防范重特大安全事故发生。聚焦金融、数据、网络等高风险领域，加大执法监管力度，充分运用大数据、AI等技术实施动态监控，抓早抓小阻断风险传导，坚决守住不发生系统性风险底线。

作者：南开大学法学院教授、天津市中国特色社会主义理论体系研究中心研究员